

0015539-80.2018.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... que já foi processado e condenado por tráfico e posse de drogas. Não conhece nenhum dos policiais. Disse que não vende mais drogas, no entanto ainda é usuário. Relatou que a polícia o abordou uma hora depois de ter adquirido a bicicleta.

Encerrada a instrução probatória, verifico que os elementos de convicção constantes nos autos não são seguros no que se refere à autoria do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, nº 60 - Vila São Paulo - Araçatuba/SP - CEP 16015-925

0015539-80.2018.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015539-80.2018.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência ° 3554/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

BRUCY NICOLAS SIMÃO NAGY

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

BRUCY NICOLAS SIMÃO NAGY, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal porque, segundo consta na denúncia, no dia 06 de abril de 2018, por volta das 00h50min., na Rua José Geraldi, bairro Jardim da Amizade, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de propósitos com indivíduos não identificados, subtraiu, para si e para proveito comum, mediante grave ameaça e violência exercidas contra Rodrigo Gil Silva de Almeida, uma bicicleta da marca Poty, de cor roxa, de aro branco, além da quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), pertencente à vítima.

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2019 (fl. 58). O réu foi citado (fl. 82) e apresentou defesa prévia às fls. 95/100. Pela r. decisão de fls. 105/106, foi mantido o recebimento da denúncia e deferida a gratuidade da justiça em favor do

acusado. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e três testemunhas em comum, sendo, ao final, interrogado o réu (fls. 144/146, 206/210 e 227/229).

Em alegações finais (fls. 254/257), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da denúncia nos moldes da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa, bem como pela consideração, na dosimetria da pena, dos maus antecedentes do acusado.

Em alegações finais (fls. 261/270), a Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição do réu, diante da fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, no caso de sobrevir condenação, requereu a desclassificação da imputação para o tipo penal de furto; a fixação da pena no mínimo legal; a imposição de regime inicial semiaberto, caso condenado por roubo; a imposição de regime inicial aberto, caso condenado por furto.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é improcedente.

Em que pese o contido no boletim de ocorrência de fls. 07/10, no auto de avaliação (fls. 83/86), no relatório policial (fls. 49/51), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há certeza para a condenação do réu.

A vítima Rodrigo Gil Silva de Almeida, ouvido em juízo à fl. 208, em dissonância com o depoimento prestado na fase administrativa (fl. 11), relatou que na data dos fatos tinha saído da escola e foi até a casa de seu pai buscar a pensão. Disse que o seu pai não estava e, quando retornava, foi abordado por três rapazes que disseram “perdeu, perdeu, passa a bicicleta”. Contou que a bicicleta foi roubada, não se recordando se havia dinheiro em sua posse. Não foi até a casa da sua avó naquela noite. Relatou que os indivíduos disseram que se ele não entregasse a bicicleta iriam agredi-lo e levou três “croques” na cabeça. Foi segurado pelo braço, para que não corresse. Disse que encontrou sua mãe e fizeram o boletim de ocorrência. A bicicleta tinha valor sentimental, pois foi dada por seu avô, que tinha uma bicicletaria. Sua mãe foi quem acionou a polícia militar. Os policiais o conduziram diretamente para a delegacia junto com a sua mãe. Depois de registrado o boletim de ocorrência foi para sua casa. Não se recorda de entrar na viatura, de ter visto dois indivíduos parados, sendo um abordado pelos policiais, muito menos de ter reconhecido o acusado em algum momento. Não está com medo de ninguém. Relatou que o local estava escuro, os indivíduos estavam de capuz (blusa com touca) e lhe ordenaram para não olhar. Nada foi recuperado. Contou que o seu celular também foi roubado e não foi recuperado. Afirmou que recebeu cinquenta reais de sua avó, mas o fato aconteceu mais cedo e não se recorda se o dinheiro também foi roubado. Não conhece o acusado.

A testemunha comum Cláudia José da Silva, ouvida em juízo à fl. 146, em consonância com o depoimento prestado na fase administrativa (fl. 13), relatou que é mãe da vítima, no entanto não sabe o paradeiro do filho (estão brigados). Disse que não presenciou os fatos e ficou sabendo do ocorrido somente quando os policiais foram buscá-la de madrugada para depor na delegacia. Chegando lá, seu filho contou que havia tido a bicicleta roubada por um homem e uma mulher. A bicicleta não foi encontrada. Disse que não se lembrar se a vítima relatou ter sofrido agressões ou ameaça, porém, na data dos fatos, não aparentava sinais de agressão. A vítima lhe relatou ter saído da escola naquele dia e ido à procura do pai, que era alcóolatra. No entanto, não o encontrou e, ao retornar para a casa, foi abordado. Não sabe se a vítima reconheceu o autor do crime, bem como não tem ciência se foi roubado dinheiro além da bicicleta.

A testemunha Deivid Tabata Vieira Alves, policial militar, ouvido em juízo à fl. 209, em consonância com o depoimento prestado na fase administrativa (fl. 10), relatou que na data dos fatos o "COPOM" comunicou uma ocorrência de crime de roubo e estava aguardando a viatura na proximidade da Rua Dois de Dezembro com a Avenida Prestes Maia. O depoente e seu parceiro Saimon se deslocaram até o local. Chegando lá, identificaram a vítima e a questionaram sobre como teria ligado para o 190, se estava sem celular. A vítima então contou que o rapaz que estava lá emprestou um celular. Rodrigo relatou que havia saído para procurar o pai, que fazia uso de bebida alcóolica e comumente ficava caído em algum lugar. A vítima contou ter ido primeiro até a casa de sua vó, contudo o seu pai não estava lá. Sua avó lhe entregou a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Ele pegou o dinheiro e foi até o bar onde o genitor costumava ir, mas viu que este não estava lá. Nesse momento, foi abordado por três homens que perguntaram o que ele tinha no bolso. Respondeu que tinha o celular e cinquenta reais, no entanto se negou a entregá-los. Tomou três "cascudos" e acabou entregando os objetos. Os rapazes roubaram o celular, o dinheiro e a bicicleta da vítima, que ficou com medo e correu até encontrar um terceiro para emprestar o celular e ligar para a polícia. Colocaram a vítima na viatura e passaram a realizar diligência no bairro. Avistaram dois indivíduos parados de bicicleta, sendo que um conseguiu correr e o outro não. O indivíduo abordado (Brucy) foi reconhecido pela vítima. O réu informou que a vítima queria comprar droga, porém o depoente afirma que Rodrigo não apresentava aspecto de usuário de drogas. Nenhum dos itens roubados foi recuperado. Acredita que a bicicleta da vítima estava em posse do indivíduo que conseguiu fugir. O acusado disse que a vítima pediu a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) pela bicicleta para comprar drogas, no entanto não acredita nessa versão. Não conhece nenhum dos envolvidos.

A testemunha Saimon Rogério de Carvalho Gomes, policial militar, ouvido em juízo à fl. 210, em consonância com o depoimento prestado na fase administrativa (fl. 10), relatou que estava em patrulhamento com o Cabo Tabata, quando o "COPOM" informou que havia uma vítima de roubo na Rua Dois de Dezembro com a Rua Prestes Maia. Encontraram a vítima, que estava chorando, tendo esta contado que três indivíduos a abordaram na Rua José Geraldi e levaram a sua bicicleta e R\$ 50,00 (cinquenta reais). A vítima entrou na viatura e saíram em patrulhamento a fim de localizar os indivíduos. No final da rua encontraram dois indivíduos. Um deles conseguiu se evadir por uma rua de terra com uma bicicleta Poty e o outro foi abordado pelos policiais. O acusado disse que a vítima estava vendendo a bicicleta por R\$ 20,00 (vinte reais) para comprar drogas. A vítima prontamente reconheceu o acusado e informou que foi agredido com "cascudos" pelos indivíduos. Rodrigo também afirmou que o réu e os outros indivíduos roubaram cinquenta reais que ele tinha recebido de sua avó, onde passou antes para procurar por seu pai, certo que, depois disso, foi até um bar na Rua José Geraldi, onde seu pai costumava ficar, ocasião em que foi roubado. Diante do fato, deram voz de prisão ao acusado e o conduziram ao plantão policial. Não conhecia a vítima e o réu. Disse que a versão contada pela vítima os convenceu, pois esta não tinha aspecto de usuária de drogas. Não se recorda se o celular de Rodrigo também foi subtraído. Nada foi recuperado.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 228/229), o réu Brucy Nicolas Simão Nagy relatou que na data do fato estava sentado com suas amigas Simone e Bruna, quando chegou um rapaz oferecendo uma bicicleta por R\$ 50,00 (cinquenta reais). Deu cinquenta reais para a vítima, que perguntou onde vendia cocaína. O interrogado informou que um rapaz na esquina de baixo vendia, para lá se dirigindo a vítima. Depois, a vítima retornou na viatura com os policiais, dizendo que o réu a havia roubado e batido nela. Acredita que a bicicleta valia mais que cinquenta reais. Bruna e a Simone presenciaram o ocorrido. Vendeu a bicicleta à pessoa que forneceu a droga para a vítima por R\$ 100,00 (cem reais). Não conhecia a vítima. Informou que o fato ocorreu em torno de 00h00 na Rua Noel Rosa. Disse que à época dos fatos, Bruna era sua namorada e Simone hoje é sua atual mulher. Contou que já foi

processado e condenado por tráfico e posse de drogas. Não conhece nenhum dos policiais. Disse que não vende mais drogas, no entanto ainda é usuário. Relatou que a polícia o abordou uma hora depois de ter adquirido a bicicleta.

Encerrada a instrução probatória, verifico que os elementos de convicção constantes nos autos não são seguros no que se refere à autoria do crime de roubo pelo acusado, pois, apesar de existirem indícios de ser o acusado um dos autores do delito, sendo até mesmo sua versão pouco crível, não existe certeza apta a ensejar um decreto condenatório.

Isso porque o depoimento prestado pela vítima na fase administrativa (fl. 11), sobretudo quanto ao reconhecimento pessoal do réu como sendo o autor do roubo, não foi confirmado em juízo.

Primeiramente, ao contrário do que consta na denúncia e no depoimento prestado na delegacia (fl. 11), eis que a vítima relatou em juízo que somente sua bicicleta foi subtraída, dizendo não se recordar de ter qualquer quantia tomada de si na ocasião.

Somado a isso, embora a vítima tenha dito perante a autoridade policial que, logo depois do roubo, foi até um "trailer de lanche" e pediu para o proprietário acionar a polícia (fl. 11), referiu em juízo ter encontrado sua mãe logo depois do ocorrido, sendo a genitora a responsável por acionar a polícia militar. Contudo, esse relato não foi confirmado pela testemunha Cláudia, que, ouvida em juízo, afirmou que foi acordada durante a madrugada pelos policiais, os quais a levaram para a delegacia, onde encontrou seu filho (adolescente à época), somente tomando conhecimento dos fatos naquele local.

Para além disso, a vítima disse na delegacia que a polícia militar compareceu ao local, tendo adentrado a viatura e acompanhado os agentes nas buscas pelo bairro, com objetivo de encontrar os autores do roubo. Em determinado momento, avistaram dois indivíduos, tendo um conseguido fugir. O outro foi abordado e reconhecido como sendo um dos três indivíduos que o roubaram, tratando-se do réu Brucy.

Contudo, em juízo, a vítima alterou substancialmente sua versão, dizendo que não percorreu o bairro com os policiais, tendo sido levada diretamente para a delegacia com sua mãe, onde prestaram depoimento e depois foram para casa.

Afirma que não reconheceu o réu durante diligências pelo bairro, até porque não teria condições de fazê-lo, vez que os autores do roubo utilizavam blusa com capuz no momento da ação criminosa e ordenavam que ficasse com a cabeça abaixada.

Como se vê, os depoimentos são dissonantes e eivados de incertezas em relação ao reconhecimento do autor do roubo.

Por seu turno, o réu disse na fase administrativa e em juízo que, na verdade, a vítima ofereceu sua bicicleta para venda, vez que precisava de dinheiro para adquirir drogas. Assim, efetuou a compra da bicicleta, forneceu dinheiro para o ofendido e depois repassou o bem para terceiro.

Diante desse contexto, em que pese a concisão dos depoimentos prestados pelos policiais militares na delegacia e em juízo, as declarações prestadas pela vítima em solo judicial estão em total dissonância com o depoimento prestado na fase administrativa, não corroborando, assim, os fatos contidos na denúncia. Denota-se, portanto, que a versão exculpatória apresentada pelo réu é possível, havendo, pois, dúvida razoável quanto à ocorrência do crime.

Ressalto, nesta perspectiva, que, diante do depoimento colhido em juízo, o reconhecimento procedido pela vítima na fase administrativa se mostrou duvidoso. A dúvida existente deve então militar em favor do acusado, vez que não há elementos

suficientes a embasar um decreto condenatório.

E conforme dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

Não por outra razão, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Ausentes provas absolutas que sustentem a solução condenatória, de melhor cautela a solução da improcedência da imputação, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de elementos mais firmes para a resposta adversa." (TJ/SP; Apelação nº 0004008-25.2013.8.26.0047; Relator(a):Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:08/10/2018).

Portanto, a análise acurada do conjunto probatório revela a existência de três versões: a acusatória, sustentada pelos depoimentos da vítima (na fase policial) e dos policiais militares, a defensiva, apresentada pelo réu, e a versão apresentada pela vítima em juízo, que destoa substancialmente daquela outrora apresentada. As três versões, enfim, coexistem e nenhuma sobressai ou prevalece sobre a outra, remanescendo dúvida que deve favorecer ao acusado à vista do sistema processual penal vigente, fundado na persuasão racional ou livre convicção motivada do julgador.

É notória a gravidade das consequências decorrentes de uma condenação criminal, sobretudo pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, de sorte que se reputa necessária a existência de conjunto probatório mais completo e significativo para a condenação do réu.

Portanto, se a prova colhida nos autos demonstra dúvida quanto aos fatos atribuídos ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do "in dubio pro reo", pois a condenação exige certeza, fundada em dados objetivos indiscutíveis e que evidenciem a materialidade e a autoria delitiva.

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público e ABSOLVO o réu BRUCY NICOLAS SIMÃO NAGY da acusação a ele imputada, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, archive-se os autos após as providências de estilo.

Sem custas processuais.

P. R. e I.

Araçatuba, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA